

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

19ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 31/07/2024

Exame Prévio Municipal

Processo TCESP Nº 13058.989.24

Representante: Miriam Athie

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.

Objeto: Representação contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2024, Processo Administrativo nº 43.964/2023, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba objetivando a prestação de serviço de administração, fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO.

Prestação de serviço de administração, fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos. Inclusão de cláusula no edital estipulando o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento da equação financeira. Retificação a cláusula relativa à exigência de certidão negativa de recuperação judicial.

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representação formulada por Miriam Athie contra o Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba objetivando a prestação de serviço de administração, fornecimento, gerenciamento e emissão de cartões eletrônicos ou magnéticos e aplicativo para dispositivo móvel com visualização de saldo, extrato e realização de compras, ambos com senha individual e recarga mensal, destinados à aquisição de gêneros alimentícios e produtos de higiene para as famílias em situação de vulnerabilidade ou extrema vulnerabilidade social.

A petição foi protocolada no dia 10/06/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 12/06/2024.

A Representante questiona as seguintes condições:

- deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP
- ausência de cláusula relativa ao prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
- ausência de cláusula de compensação financeira em decorrência do atraso nos pagamentos pela Administração
- Ausência de índice de reajuste e data-base
- exigência de qualificação econômico-financeira (letra, “h”, subitem 5.6), de apresentação de certidão negativa de concordata e recuperação judicial e extrajudicial, uma vez que a Lei Federal nº 14.133/21, art. 69, inc. II, somente autoriza a requisição de certidão negativa de falência.

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 12/06/2024, referendado pelo Tribunal Pleno na sessão da mesma data.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA apresentou suas justificativas.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência parcial da Representação.

É o relatório.

VOTO.

Acompanho a instrução unânime pela procedência parcial da Representação.

Improcedem as críticas contra a deficiência na elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, ausência de cláusula de compensação financeira em decorrência do atraso nos pagamentos pela Administração e ausência de índice de reajuste e data-base.

O edital deve ser retificado na questão referente ao equilíbrio econômico-financeiro para inclusão de cláusula no edital estipulando o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento da equação financeira do contrato, nos termos do artigo 92 da Lei nº 14.133/21 .

Da mesma forma merece retificação a cláusula relativa a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, para o fim de comprovação de qualificação econômico-financeira, uma vez que carece de amparo legal, conforme nossa recente jurisprudência no sentido de que imposições da espécie devem observar os expressos requisitos estabelecidos no rol taxativo do disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 14.133/21, que contempla, dentre os documentos que podem ser requeridos, apenas certidão negativa de falência.

Pelo exposto, encurto as razões e VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.



GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br



É o meu VOTO.
Após as providências de praxe encaminhe-se o
processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA